

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 1편 -

직무윤리

(5문항)

1

28회,32회,36회,41회 기출

51

다음 중 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 직무에 해당하지 않은 것은?

- ① 금융소비자보호 총괄기관의 업무 통할
- ② 금융소비자보호 관련 제도의 기획 및 개선, 기타 필요한 절차 및 기준의 수립
- ③ 상품설명서, 금융상품 계약서류 등에 대한 사전심의
- ④ **민원, 분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리**

정답: ④

해설: '민원, 분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리'는 '금융소비자보호 총괄기관의 권한'에 해당한다

(CCO의 직무는 민원접수 및 처리에 관한 관리·감독 업무이다)

[보충] 금융소비자보호 총괄기관의 권한: 금융소비자보호에 관한 경영방향수립/금융소비자 보호 관련교육의 기획 및 운영/민원, 분쟁의 처리결과에 대한 관리/임직원의 성과보상 체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가 등

2

※금융소비자보호 내부통제체계

금융소비자보호 내부통제체계와 관련된 회사 조직은 '이사회/대표이사/금융소비자보호 내부통제위원회/금융소비자총괄기관/금융소비자보호 총괄책임자(CCO)'이다.

▶기출포인트

(1) 금융소비자보호 내부통제위원회의 심의·의결사항: 42회 기출

- '금융투자회사 내부통제위원회(33회·35회·37회·40회 기출)와 비교해서 이해할 것
(→'39 회 51번('24.11월' 해설내용 참조).

(2) 금융소비자보호 총괄책임자(CCO) 직무:

3

2024.11
기출복원

금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 업무를 나열한 것이다.
해당하지 않은 것은?

- ① 금융소비자보호 총괄기관의 업무 통할
- ② 금융소비자보호 관련 제도의 기획 및 개선, 기타 필요한 절차 및 기준의 수립
- ③ 민원접수 및 처리에 관한 관리 감독 업무
- ④ 위험관리에 관한 규정의 제정 및 개정

정답: ④

해설: 위험관리에 관한 업무는 금융소비자보호차원이 아닌 전사적인 업무이므로
이사회가 관련 규정을 제정 개정하고 위험관리부서에서 실행한다.

4

‘금융소비자보호 총괄책임자 (CCO)’의 직무

1. 금융소비자보호 총괄기관의 업무 통할
2. 상품설명서, 금융상품 계약서류 등 사전 심의(단, 준법감시인 수행 시 제외함)
3. 금융소비자보호 관련 제도 기획 및 개선, 기타 필요한 절차 및 기준의 수립
4. 금융상품 각 단계별(개발, 판매, 사후관리) 소비자보호 체계에 관한 관리·감독 및 검토 업무
5. 민원접수 및 처리에 관한 관리·감독 업무
6. 금융소비자보호 관련부서 간 업무협조 및 업무조정 등 업무 총괄
7. 대내외 금융소비자보호 관련 교육 프로그램 개발 및 운영 업무 총괄
8. 민원발생과 연계한 관련부서·직원 평가 기준의 수립 및 평가 총괄
9. 이 기준 준수여부에 대한 점검·조치·평가 업무 총괄
10. 대표이사로부터 위임 받은 업무
11. 금융소비자보호 관련하여 이사회, 대표이사, 내부통제위원회로부터 이행을 지시·요청 받은 업무
12. 기타 금융소비자의 권익증진을 위해 필요하다고 판단되는 업무

5

‘금융소비자보호 총괄기관’의 권한

- ① 금융소비자보호 총괄기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 금융소비자보호에 관한 경영방향 수립
 2. 금융소비자보호 관련 교육의 기획·운영
 3. 금융소비자보호 관련 제도 개선
 4. 금융상품의 개발, 판매 및 사후관리에 관한 금융소비자보호 측면에서의 점검 및 조치
 5. 민원·분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리
 6. 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가
 7. 금융상품의 개발, 변경, 판매, 판매중단 및 관련 약관의 제 개정 등을 포함하여 판매촉진, 영업점 성과평가 기준 마련 등에 대한 사전협의
 8. 내부통제위원회의 운영
 9. 금융소비자보호 내부통제 관련 규정 등 수립에 관한 협의

6

‘금융소비자보호내부통제위원회’의 조정·의결 사항

1. 금융소비자보호에 관한 경영방향
2. 금융소비자보호 관련 주요 제도 변경사항
3. 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가
4. 금융상품의 개발, 영업방식 및 관련 ‘정보공시’에 관한 사항
5. 이 기준 및 법 제32조 제3항에 따른 금융소비자보호기준의 적정성·준수실태에 대한 점검·조치 결과
6. 법 제32조제2항에 따른 평가(이하 "금융소비자보호 실태평가"라 한다), 감독(법 제48조제1항에 따른 "감독"을 말한다) 및 검사(법 제50조에 따른 "검사"를 말한다) 결과의 후속조치에 관한 사항
7. 중요 민원·분쟁에 대한 대응 결과
8. 광고물 제작 및 광고물 내부 심의에 대한 내부규정(단, 준법감시인이 별도로 내부규정 마련 시 제외할 수 있다)
9. 금융소비자보호 총괄기관과 금융상품 개발·판매·사후관리 등 관련부서 간 협의 필요사항
10. 기타 금융소비자보호 총괄기관 또는 기타 관련부서가 내부통제위원회에 보고한 사항의 처리에 관한 사항

7

**2025.07
기출복원**

보기는 금융소비자보호 내부통제위원회의 의결 및 심의사항을
나열한 것이다. 옳은 항목의 개수는 몇개인가?

- 가. 중요 민원·분쟁에 대한 대응결과에 관한 사항
나. 금융상품의 개발, 영업방식 및 관련 정보공시에 관한 사항
다. 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가에 관한 사항

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

정답: ④
해설: 모두 해당된다

8

31회,34회,38회,40회,42회 기출

52

다음 중 이해상충의 대표적 사례인 과당매매(excess trading)의 판단기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일반투자자가 부담하는 수수료총액
- ② 손실 여부를 포함한 계좌의 수익총액
- ③ 일반투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지의 여부
- ④ 일반투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지의 여부

정답: ②

해설: '계좌의 수익달성여부나 손익의 규모'는 과당매매 판단기준이 아니다. 비교하여 수수료총액은 해당 계좌의 손익여부와 관계없이 과당매매 판단기준에 해당된다.

[주의] 거래기간 동안의 해당 계좌의 손익달성 여부도 과당매매의 판단요소가 된다. →X
(높은 수익률을 달성했다고 해서 과당매매 행위가 면책되는 것이 아니다)

9

※금융소비자와 이해상충이 발생하는 사례 (2026 기본서 3권, p18 인용)

금융투자업자와 금융소비자 사이에 대표적으로 발생하는 이해상충의 사례 중 하나는 과당매매이다. 금융투자중개업자의 경우 금융소비자로부터 보다 많은 수수료 수입을 창출 해야 하는 반면, 금융소비자는 보다 저렴한 수수료를 부담하기를 원하는 경우가 많다. 이때 금융투자중개업자에 속하는 임직원이 회사 또는 자신의 영업실적을 증대시키기 위해 금융 소비자의 투자경험 등을 고려하지 않고 지나치게 자주 투자권유를 하여 매매가 발생하는 경우 이해상충이 발생하게 된다. 특히 특정거래가 빈번한 거래인지 또는 과도한 거래인지 여부는 (a)일반투자자가 부담하는 수수료 총액, (b)일반투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지 여부, (c)일반투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지 여부, (d)개별 매매거래 시 권유내용의 타당성 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다

(금융투자업규정 제4조-20조 제1항 제5호, 금융투자회사의 표준내부통제기준 제39조 제1항).

10

31회,35회,38회,40회 기출

53

‘부당권유행위 금지(금소법 제21조)’ 대상의 예외로서 권유가 가능한 항목으로 연결한 것은?

- 가. 일반금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하여 장내파생상품을 권유하는 행위
 나. 전문금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하여 장외파생상품을 권유하는 행위
 다. 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후, 동일 종류의 금융투자 상품에 대해 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)이 지난 후에 다시 권유를 하는 행위
 라. 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후, 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)과 관계없이 다른 종류의 금융투자상품에 대하여 권유를 하는 행위

① 가, 나

② 다, 라

③ 가, 다

④ 나, 라

정답: ②

해설: ‘부당권유행위 금지’의 예외로서 권유가 가능한 것은 ‘다, 라’이다(재권유금지의 예외 적용). ‘가’와 ‘나’는 불초청권유금지의 재 예외로서 투자권유 금지대상이다.

11

※부당권유행위 금지(금소법 제21조)

(1) 부당권유행위 금지- 재권유금지

투자권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 경우에는 투자권유를 계속 해서는 아니 되며, 다음의 경우에만 예외적으로 허용된다.

- ㉠ 권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후, 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)이 지난 후에 다시 권유를 하는 행위(‘다’).
 ㉡ 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후, 다른 종류의 금융투자상품에 대하여 권유를 하는 행위(‘라’). - 이때 다른 종류의 금융투자상품은 ‘㉢지분증권, ㉣지분증권이 아닌 것 (예: 채무 증권)’의 두 종류를 말한다.

(2) 부당권유금지-요청하지 않은 투자권유 금지(불초청권유 금지)

- ㉠ 요청하지 않은 투자권유는 금지된다(원칙적 금지) → ㉡ 단 투자권유 전에 미리 안내 하고 금융소비자가 투자권유를 받을 의사를 표시할 경우 예외가 인정된다(예외적 권유 가능) → ㉢ 그러나 ㉣의 예외가 인정된다 하더라도 투자위험도를 고려하여 일부 금융투자상품에 대해서는 권유가 금지된다.
 ㉢ 일반금융소비자 대상 금지 상품: 고난도 금융투자상품, 고난도 투자일임계약, 고난도 금전신탁계약, 사모펀드, 장내파생상품, 장외파생상품(‘가’) ㉣ 전문금융소비자 대상 금지 상품: 장외파생상품(‘나’)

12

34(신유형),36회,39회,41회 기출

54

내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치로서 1억원 이하의
과태료 부과 대상에 해당하는 것은?

- 가. 내부통제기준을 마련하지 않은 경우
- 나. 준법감시인을 두지 않은 경우
- 다. 이사회 결의를 거치지 않고 준법감시인을 임명한 경우
- 라. 금융위원회가 부과한 제재조치를 이행하지 않은 경우

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

정답: ④
해설: '1억원 이하 과태료 부과 대상'의 항목은 4개(모두 해당)이다.

13

✓ 내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치

1억원 이하의 과태료 부과대상	3천만원 이하의 과태료 부과대상
(1) 내부통제기준을 마련하지 않은 경우	(1) 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하지 않은 경우
(2) 준법감시인을 두지 아니한 경우	(2) 준법감시인이 '자산운용에 관한 업무/ 회사의 본질적업무/경영업무 등'을 겸직 하는 경우
(3) 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 준법감시인을 선임하지 않은 경우	(3) 준법감시인의 임면사실을 금융위에 보고하지 않은 경우 ('26기본서3, p114참조)
(4) 이사회결의를 거치지 않고 준법감시인 을 임명한 경우	
(5) 금융위의 제재조치를 이행하지 않은 경우	

(* 금융투자회사가 준법감시인을 임명한 때에는 임면일로부터
7영업일 이내에 금융위에 보고해야 함)

14

2025.04
기출복원

내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치로서 3천만원 이하의
과태료 부과 대상에 해당하는 개수는?

- 가. 준법감시인에게 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련 운영하지 않은 경우
- 나. 준법감시인이 자산운용업무 등에 대한 겸직금지 의무를 위반한 경우
- 다. 준법감시인의 임면사실을 금융위원회에 보고하지 않은 경우
- 라. 내부통제기준을 마련하지 않은 경우

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

정답: ④

해설: '3천만 이하 과태료 부과 대상'의 항목은 3개(가, 나, 다)이다.

(개정 전에는 가, 나 2개이지만 현재는 3개이다) 개정 협회기본서 3권, p114 참조

15

38회 기출

55

직무윤리 위반에 대한 금융위원회의 제재 조치가
옳게 나열된 것을 모두 고른 것은?

- 가. 1년 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지
- 나. 6개월 이내의 직무정지
- 다. 6개월 이내의 정직

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

정답: ②

해설: 옳은 것은 '나, 다'이다.

'가'는 '6개월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지'가 옳다.

16

[보충1] '가'는 금융투자업자에 대한 제재조치, '나'는 임원에 대한 제재조치, '다'는 직원 에 대한 제재조치이다.	자본시장법 제422조(임원에 대한 조치) ① 금융위원회는 금융투자업자의 임원이 제420조제1항 각 호(제6호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하거나 별표 1 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.		
[보충2] 자본시장법 법체계상 금융위원회의 '기간'이 포함된 제재조치는 모두 '6개월 이내' 의 형식임.	<table> <tr> <td data-bbox="644 430 922 573"> 1. 해임요구 2. 6개월 이내의 직무정지 3. 문책경고 4. 주의적 경고 5. 주의 </td><td data-bbox="1059 452 1385 658"> (직원의 경우)요구할 수 있다. 1. 면직 2. 6개월 이내의 정직 3. 감봉 4. 견책 5. 경고 6. 주의 </td></tr> </table>	1. 해임요구 2. 6개월 이내의 직무정지 3. 문책경고 4. 주의적 경고 5. 주의	(직원의 경우)요구할 수 있다. 1. 면직 2. 6개월 이내의 정직 3. 감봉 4. 견책 5. 경고 6. 주의
1. 해임요구 2. 6개월 이내의 직무정지 3. 문책경고 4. 주의적 경고 5. 주의	(직원의 경우)요구할 수 있다. 1. 면직 2. 6개월 이내의 정직 3. 감봉 4. 견책 5. 경고 6. 주의		

Cf. '자본시장조사업무 규정'상 증권선물위원회가 상장법인에게 부과하는 제재로서 '증권의 발행제한(1년 이내의 기간에 한정)'이 있다. (협회 기본서 3 , p464)

[참고1] 기본서는 직원에 대한 금융위원회의 제재로서 '면직요구'와 '면직'을 혼용하고 있는데, 금융위원회가 '면직요구'를 하면 해당 직원에 소속된 금융투자회사가 '면직' 조치를 이행한다는 점에서 동일한 의미라고 할 수 있다.

[참고2] 금융투자업자 임직원에 대한 해임요구 및 면직요구 시 (조치 전에) 청문,그리고 이의신청을 실시 (해당 처분을 받은 날로 부터 30일 이내에 금융위에 이의신청/60일 이내 결정/ 30일 이내 연장)